Чек-лист: расчёт метрами вместо денег

Рабочий лист к «Алгоритму: проверка расчёта метрами до входа»: алгоритм ведёт по шагам, лист фиксирует ответы. Заполняется до подписания договора подряда и любых бумаг по метрам. Не заполнен — решение о входе не принимается.

Важно, прочитайте до использования

Комплект помогает проверить предложение о расчёте квартирами, запросить подтверждающие документы и сопоставить оплаченное право с обязательствами по ДДУ. Решение о сделке принимается по проверенным фактам и документам конкретного объекта.

До подписания сопоставьте условия ДДУ, уступки и документы банка с ч. 3 ст. 15.4 и ст. 11 Закона № 214-ФЗ, а при переводе долга — с п. 2 ст. 391 ГК РФ.

Граница проходит по стадии. Пока сделка обсуждается и бумаги не подписаны — комплект работает. Уступка уже подписана и идёт спор — дальше работа юриста по конкретным документам. Застройщик в процедуре банкротства — это комплект «Реестр требований кредиторов» и юрист, а не эти файлы.

При неполном пополнении эскроу отдельно проверьте, кто обязан внести недостающую сумму, условия одновременного перевода долга и согласие кредитора. Подтверждение расчётов между сторонами не означает поступления средств на счёт эскроу.

1. Форма сделки

☐ Названа форма: ДДУ на подрядчика / уступка / иное (записать).

☐ Если уступка — известен первый участник (не аффилированное ли лицо застройщика) и причина уступки.

☐ Получены проекты договора и уступки. Проверены регистрация ДДУ и отсутствие подписанного сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта (ч. 2 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Передача оформлена или стадия не подтверждена — СТОП до определения применимой формы сделки.

☐ Предварительных договоров и устных «после ввода оформим» в схеме нет.

2. Оплата и эскроу

☐ Известно: открыт ли счёт эскроу по передаваемому ДДУ и в каком банке.

☐ Есть справка/выписка банка о пополнении эскроу на сумму договора (письмо застройщика подтверждением не является). Форма запроса — «Запрос о состоянии счёта эскроу по передаваемому ДДУ».

☐ В уступке прочитан пункт об обязательствах по внесению средств на эскроу: переходят ли они на подрядчика (памятка «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу»).

☐ Разделены цена ДДУ на эскроу, цена уступки цеденту и расчёт за работы. При неоплаченном ДДУ проверены одновременный перевод долга и согласие кредитора (ч. 1 ст. 11 Закона № 214-ФЗ; п. 2 ст. 391 ГК РФ). При цеденте — юридическом лице проверена уплата цены уступки после госрегистрации (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ); при зачёте работ — момент зачёта и встречные требования. Зачёт не подтверждает пополнение эскроу (ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ).

3. Объект и застройщик

☐ Проектная декларация в ЕИСЖС прочитана: срок ввода, переносы.

☐ Разрешение на строительство действует; дата окончания записана.

☐ Картотека арбитража проверена: иски, банкротство.

☐ Федресурс проверен: намерений кредиторов нет.

☐ Выписка ЕГРЮЛ свежая: статус действующий, собственник известен.

☐ Состояние дома осмотрено; отставание от графика названо. Письменная фиксация статуса — «Запрос застройщику о статусе объекта».

4. Финансирование и продажи

☐ Известен банк проектного финансирования.

☐ Условия проектного финансирования и ограничения по кредитной документации запрошены и проверены в доступной части; ход строительства и платежи подрядчикам сами по себе не подтверждают отсутствие ограничений.

☐ Темпы продаж посмотрены: зарегистрированные ДДУ и динамика.

☐ Понятно, почему застройщик платит метрами, а не деньгами — ответ записан словами.

5. Экономика метра

☐ Реальная цена продажи по стакану предложений: **{{ЦЕНА_РЫНКА}}.**

☐ Цена метра в расчёте с учётом скидки: **{{ЦЕНА_В_РАСЧЁТЕ}}.**

☐ Ожидаемый срок продажи и дисконт быстрой продажи оценены.

☐ Налоги при получении и продаже посчитаны с бухгалтером.

☐ Итог: метр против денег — разница названа числом.

6. Договор подряда

☐ Денежная часть расчёта записана: **{{ДОЛЯ_ДЕНЬГАМИ}}.**

☐ Передача прав привязана к закрытию объёмов, а не к вводу.

☐ Судьба расчёта при срыве ввода / отзыве разрешения / остановке финансирования записана в договоре.

☐ Проект сделки проверен независимым от застройщика юристом. Правило комплекта: каждый красный флаг — правовая оценка. Два и более — СТОП: до проверки не подписывайте сделку и не начинайте работы в счёт недвижимости. Возобновление — после документальной проверки рисков, согласования мер защиты, включая обеспечение, и письменного решения руководителя. Правовые препятствия должны быть устранены.

7. Красные флаги — правило остановки в разделе 6

☐ Эскроу по передаваемым ДДУ не открыты или не пополнены.

☐ В уступке предлагается переход обязанности внести деньги на эскроу — размер долга, одновременный перевод и согласие кредитора проверены до решения.

☐ ДДУ оформлены на аффилированное с застройщиком физлицо.

☐ Проектное финансирование остановлено или есть признаки.

☐ Срок ввода уже переносился.

☐ В выдаче ЗОС отказано, замечания надзора не сняты.

☐ Разрешение на строительство на исходе или истекло.

☐ Предыдущий пул подрядчиков ушёл с объекта.

☐ Скидка от метра заметно выше рыночной — цена риска, который продают вместе с метрами.